

《[문제1] A회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제10조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제2조 제4호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 제기한 심판청구의 적법성에 관한 법적 쟁점을 설명하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 무자격 노동조합 설립신고 수리에 대한 사용자의 취소심판 청구의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 관할 행정청은 노동조합으로 볼 수 없는 무자격조합에 해당함에도 甲의 노동조합 설립신고를 수리하였고, 이에 A회사는 그 신고수리를 대상으로 취소심판을 제기하였다. 쟁점으로 <A회사가 제기한 취소심판청구가 행정심판의 대상적격 및 청구인적격 등 적법요건을 충족하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사가 제기한 심판청구의 적법성에 관한 법적 쟁점을 설명한다.

II. 설립신고 수리의 처분성 및 사용자의 청구인적격 법리

1. 노동조합 설립신고 수리의 대상적격(처분성)

- “행정심판법 제2조 제1호”의 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 등을 의미한다. 노동조합 설립신고는 단순히 정보를 제공하는 신고가 아니라, 행정청이 법령상 요건을 심사하여 수리함으로써 비로소 법정 노동조합으로서의 지위를 부여하는 수리를 요하는 신고이다. 따라서 행정청의 설립신고 수리행위는 신청인의 법적 지위에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사로서 취소심판의 대상이 되는 처분성이 인정된다.

2. 제3자인 사용자의 청구인적격(법률상 이익)

- “행정심판법 제13조 제1항”에 따른 청구인적격은 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자에게 인정된다.

(1) 판례의 태도(부정설)

- “대법원”은 노동조합법이 설립신고주의를 취하는 것은 노동조합이 자주성과 민주성을 갖춘 조직으로 존속할 수 있도록 관리·감독하기 위한 노동정책적 고려에서 마련된 것이라고 본다. 따라서 사용자는 무자격 노동조합이 설립되지 않음으로써 사실상의 이익을 향유할 수 있을지라도, 그러한 이익이 노동조합법 규정에 의해 직접적이고 구체적으로 보호되는 이익이라 볼 수 없다고 판단한다. 또한, 설립신고 수리 자체로 사용자에게 어떤 공적의 무가 직접 부과되는 것은 아니며, 사용자는 향후 당해 노동조합이 단체교섭 요구나 부당노동행위 구제신청 등 구체적인 법적 절차를 개시할 때 비로소 그 절차 내에서 노동조합의 무자격성을 주장하여 다룰 수 있을 뿐이므로 수리처분 자체를 다룰 청구인적격이 없다는 입장이다.

(2) 학설의 태도(긍정설 및 비판론)

- 상당수의 노동법 및 행정법 학자들은 “판례”의 태도를 비판한다. 행정청이 노동조합 설립신고를 수리하면 사용자는 노동조합법상 단체교섭에 성실히 응해야 할 공법상 의무(정당한 이유 없이 거부 시 부당노동행위로 형사처벌 및 구제명령의 대상이 됨)를 강제적으로 부담하게 된다. 따라서 설립신고 수리처분은 사용자의 법적 지위에 직접적이고 중대한 불이익을 초래하므로, 실질적인 권리구제와 소송경제 측면에서 사용자의 법률상 이익을 긍정하여 청구인적격을 인정해야 한다는 견해이다.

III. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

- 관할 행정청이 甲의 설립신고를 수리한 행위는 수리를 요하는 신고의 수리로서 처분성이 인정된다. 따라서 행정심판의 대상적격 요건은 충족한다.

2. 청구인적격의 충족 여부

- 사안의 노동조합은 사용자로부터 경비 원조를 받는 무자격 조합이므로 행정청의 수리처분에는 실체법상 하자가 존재한다. 사용자의 청구인적격에 관하여, 학설의 대립 중 긍정설에 따르면 수리처분으로 인하여 A회사에 법적 단체교섭의무 등이 부과되므로 청구인적격이 인정될 수 있다. 그러나 “대법원 판례”의 엄격한 태도에 의하면, 이러한 수리처분으로 인하여 사용자인 A회사가 입게 되는 경영상·경제상의 불이익이나 무자격 조합의 배제 이익은 간접적·사실적 이해관계에 불과하다. 따라서 현행 “판례”에 따를 때 A회사는 해당 수리처분의 취소를 청구할 직접적이고 구체적인 법률상 이익을 가지지 않으므로 청구인적격이 결여된다.

IV. 결론

- 관할 행정청의 설립신고 수리행위는 행정심판의 대상이 되는 처분에 해당하나, 제3자인 사용자는 해당 수리처분의 취소를 청구할 법률상 이익이 없다. 따라서 “판례”의 입장을 엄격히 관철할 때 A회사가 제기한 취소심판청구는 청구인적격을 결여한 부적법한 청구에 해당하므로 행정심판위원회는 본안심리를 하지 않고 각하결정을 내려야 한다. 다만, 사용자의 단체교섭의무 부과 등 실질적인 법적 지위의 변동을 중시하는 학설의 비판론을 수용한다면 적법한 청구로 보아 본안 심리로 나아갈 여지도 존재한다.

<관련판례>

“대법원 1997. 10. 14. 선고 96누9829 판결 [노동조합설립신고증교부(수리)처분취소] [공1997.11.15.(46),3489]”